

Aula Inteligente — Tarefa 7: Direito Processual do Trabalho

Baseado em: Bruno Klippel — Aula 02, páginas 4 a 35 (Estratégia Concursos 2025)

BLOCO 1 — Serviços Auxiliares da Justice do Trabalho

1.1 Secretarias das Varas do Trabalho (arts. 710-712 CLT)

REGRA DE OURO: Cada vara tem **1 secretaria**.

- Dirigida pelo Diretor de Secretaria (antigo "chefe/secretário")
- Designado pelo **Juiz do Trabalho** Presidente da Junta

Distinção CANONIAL que cai na prova:

- **Diretor/Chefe da Secretaria** = art. 712 (atuações do servidor)
- **A própria Secretaria** = art. 711 (atuações da unidade)

Art. 712 CLT — Atribuições do Diretor de Secretaria (DECORE):

- a) Superintender os trabalhos, velar pela ordem
- b) Cumprir ordens do Presidente
- c) Submeter expediente ao Presidente
- d) Abrir correspondência oficial
- e) Tomar termo das reclamações verbais
- f) Promover andamento rápido (especialmente execução)
- g) Secretariar audiências e lavrar atas
- h) Subscrever certidões e termos
- i) Dar ciência às partes dos atos processuais → **assinando notificações**
- j) Executar trabalhos atribuídos pelo Presidente

PÁRAGRAFO ÚNICO DO ART. 712 — Cai muito:

*Sem motivo justificado, atraso nos prazos = **desconto em vencimentos** = **tanta dias de atraso quantos de excesso***

Ex: atraso de 10 dias → desconto de 10 dias. Não é multa proporcional.

Art. 711 CLT — O que a SECRETARIA faz (não o Diretor):

- Recebimento, autuação, andamento, guarda e conservação dos processos
- Protocolo de entrada/saída
- Registro de decisões

- Informar andamento às partes
- Abertura de vista dos processos
- **Contagem de custas → cai na prova**
- Fornecimento de certidões
- Realização de penhoras e diligências

Art. 7703, §4º CPC: atos meramente ordinatórios (juntada, vista obrigatória) independem de despacho → praticados de ofício pelo servidor, revistos pelo juiz.

Juiz de Direito com competência trabalhista:

- Cartórios incumbidos das mesmas obrigações das Varas (arts. 716-717 CLT)
-

1.2 Secretarias dos Tribunais (arts. 718-720 CLT)

- **1 secretaria por TRT**, dirigida por Diretor de Secretaria (designado pelo Tribunal)
 - Atribuições = art. 711 (Varas) + art. 719 (Tribunais):
 - Conclusão de processos ao Presidente
 - Remessa aos relatores
 - **Fichário de jurisprudência** para consulta pública
 - Demais atribuições no regimento interno
 - **Art. 720 CLT:** Diretores das Secretarias dos Tribunais = mesmas atribuições dos diretores das Secretarias das Varas (art. 712) + regimento interno.
-

1.3 Distribuidor (arts. 713-715 CLT)

Onde há mais de uma vara com competência para o feito → **há Distribuidor**.

OBJETIVO CANÔNICO: garantir o **Juiz Natural** + evitar sobrecarga de varas.

Art. 714 CLT — Atribuições do Distribuidor (memorizar):

- a) Distribuição pela ordem rigorosa de entrada, alternadamente às varas
- b) Fornecimento de recibo correspondente a cada feito
- c) **Dois fichários:** um por nome de reclamantes, outro por reclamados, **ambos alfabéticos**
- d) Fornecimento de informações sobre feitos distribuídos
- e) Baixa na distribuição quando determinada → forma fichários à parte (consultáveis, mas **não mencionáveis em certidão**)

Art. 715 CLT: Designação dos distribuidores feita pelo **Presidente do Tribunal**, dentre servidores das varas e do tribunal diretamente subordinados a ele.

1.4 Oficiais de Justiça Avaliadores (art. 721 CLT)

DIFERENÇA FUNDAMENTAL:

- Oficial de Justiça comum = cita o executado
- Oficial de Justiça Avaliador = **avalia** bens penhorados + executa atos de execução (penhora, etc.)

Art. 721 CLT:

- Incumbe-lhes atos de execução dos julgados das Varas e TRTs
- Funciona perante **1 Junta** (exceto se houver órgão de distribuição de mandados no TRT)
- **Transferência do ato a outro oficial** se não cumprido em **9 dias**
- Prazo para avaliação = **10 dias** (art. 888 CLT)
- Arrematação = 20 dias após avaliação, por edital

OJ 164 SDI-1 TST: Oficial de Justiça ad hoc = **não tem vínculo empregatício**, mesmo que nomeado reiteradamente. **Exaure-se a cada cumprimento de mandado.**

BLOCO 2 — Das Partes

2.1 Conceito de Parte

Situação	Nome do Autor	Nome do Réu
Reclamação trabalhista	Reclamante	Reclamado
Recursos	Recorrente	Recorrido
Execução	Exequente	Executado
Inquérito de falta grave	Requerente	Requerido
Liquidação de sentença	Liquidante	Liquidado
Dissídio coletivo	Suscitante	Suscitado
MS/HC	Impetrante	Impetrado

Parte na demanda ≠ Parte no conflito

- Demanda = quem está em juízo
 - Conflito = quem tem titularidade material do direito
-

2.2 Capacidade (tripartite)

I. Capacidade para ser parte

- Pessoa natural: **nascimento com vida** (art. 2º CC)

- Pessoa jurídica de direito privado: **inscrição do ato constitutivo** no registro competente (art. 45 CC)
- Entes despersonalizados: massa falida, espólio também têm capacidade

II. Capacidade processual (capacidade para estar em juízo)

- Quem tem capacidade civil tem capacidade processual (art. 70 CPC)
- **Art. 402 CLT:** capaz = maior de 18 anos
- **14 a 18 anos:** art. 793 CLT → menor pode ser reclamante, mas representado
- **Pessoa jurídica do trabalho:** representada por **preposto** (art. 843 CLT)
 - Reforma 2017 (§3º): **preposto NÃO precisa ser empregado da reclamada**

III. Capacidade postulatória

JUS POSTULANDI = regra geral na JT

- Qualquer pessoa pode ajuizar ação trabalhista sem advogado
- Até recursos para o TRT

EXCEÇÕES (art. 791 CLT + Súmula 425 TST):

- Ação rescisória
- Ação cautelar
- Mandado de segurança
- Recursos de competência do TST

Reforma Trabalhista 2017 + art. 855-B CLT:

- Homologação de acordo extrajudicial → **obrigatório advogado para cada parte**
- Advogado comum = **vedado** (§1º)
- Trabalhador pode ser assistido pelo advogado do sindicato (§2º)

Súmula 341 TST: honorários do assistente técnico **sempre** por quem o contratou, ainda que vencedor.

2.3 Assistência Judiciária vs. Justiça Gratuita

NÃO confundir:

	Assistência Judiciária	Justiça Gratuita
Base legal	Lei 1.060/50 + Lei 5.584/70 + CLT art. 14	CLT art. 790, §§ 3º e 4º
Beneficiário	Trabalhador representado por sindicato, até 2 salários mínimos	Qualquer parte (PF ou PJ)
Condição	Sindicato representa mesmo se não for filiado	Necessidade econômica comprovada
Natureza	Assistência (representação)	Isenção de custas
Requisito formal	Até 2 SM ou declaração de hipossuficiência	≤40% do teto RGPS OU declaração de insuficiência

Súmula 463 TST (importante):

- Pessoa natural: **declaração simples** de hipossuficiência (assinada por parte ou advogado com procuração específica)
- Pessoa jurídica: **demonstração cabal** da impossibilidade

Tese Vinculante nº 21 TST:

- Até 40% do teto RGPS: **concessão de ofício**, independentemente de pedido
- Acima de 40% do teto: requerimento + documento particular (obrigação de verdade sob pena de art. 299 CP)

Tese Vinculante nº 175 TST:

- Litigância de má-fé **não impede** justiça gratuita.

Tese Vinculante nº 283 TST:

- Recuperação judicial **não presume** incapacidade financeira para justiça gratuita.

2.4 Substituição Processual = Legitimidade Extraordinária

CONCEITO: Terceiro postula direito **alheio** em nome próprio.

Fundamento: art. 18 CPC + regra legal específica.

No direito do trabalho:

- **Sindicato** tem legitimidade extraordinária **genérica** para direitos ligados ao vínculo empregatício
- Base: art. 8º, III CF/88 (interpretação ampla, cancelada Súmula 310 TST)

Diferença chave:

- **Substituição** = em vida, ativo, antes ou durante o processo
- **Sucessão** = superveniente (morte, incapacidade), evento natural

Súmula 406 TST:

- Sindicato na ação rescisória = polo passivo (se tinha sido autor no processo originário)
- Litisconsórcio necessário no polo passivo da rescisória

2.5 Sucessão Processual

O que é: Troca de polo por **morte ou incapacidade superveniente**.

Pessoa física (reclamante morto):

- Espólio representado pelo **inventariante**
- Se não houver inventário → habilitação direta dos sucessores (certidões de nascimento, casamento, união estável, ou certidão INSS com herdeiros)
- Se inventário já ajuizado → reclamação **suspensa** até nomeação do inventariante
- Se óbito ocorrer **antes** da reclamação → não há sucessão processual

Pessoa física (empregador morto - empregador individual):

- Art. 483, §2º CLT: faculdade do empregado rescindir contrato
- Herdeiros assumem a empresa = responsabilidade pelos débitos

Pessoa jurídica (empregador):

- Mudança de estrutura da EMPRESA **não afeta** contrato de trabalho
- Art. 10 CLT: alteração na estrutura jurídica não afeta direitos adquiridos
- Art. 448 CLT: mudança de propriedade/estrutura não afeta contratos
- Contrato com empregador **não é intuitus personae** do empregador (é apenas do empregado)
- Alienação no curso do processo = substituição automática do polo passivo

Exemplo canônico:

- João trabalha na Empresa Alfa → Alfa é vendida para Beta
- João continua com a mesma relação de emprego, agora com Beta
- Se processo em andamento contra Alfa → entrada de Beta no polo passivo

2.6 Litisconsórcio

DEFINIÇÃO: Pluralidade de sujeitos no polo ativo ou passivo da demanda.

Classificações (cairão na prova):

1. Quanto à posição:

Tipo	Característica
Ativo	Mais de 1 reclamante
Passivo	Mais de 1 reclamado
Misto	Mais de 1 autor E mais de 1 réu

2. Quanto à formação:

Tipo	Característica
Necessário	Lei obriga formação (art. 114 CPC); inexistência = extinção sem resolução de mérito
Facultativo	Formado por vontade das partes (art. 113 CPC; causa de pedir ou pedidos comuns)

Litisconsórcio necessário ATIVO no trabalho:

- **Não existe** por violação do livre acesso à justiça (art. 5º, XXXV CF/88)

3. Quanto ao tipo de decisão:

Tipo	Decisão
Simples (comum)	Cada litisconsorte pode ter decisão diferente
Unitário (art. 116 CPC)	Todos recebem a mesma decisão (matéria indivisível)

Litisconsórcio passivo necessário no trabalho (reforma trabalhista):

- Art. 611-A, §5º CLT: ações anulatórias de cláusulas de acordo/convênio coletivo
- **ACT:** empresa + sindicato dos trabalhadores
- **CCT:** Sindicato dos trabalhadores + Sindicato dos empregadores

4. Quanto ao momento:

Tipo	Momento
Inicial	Já na petição inicial (ex: terceirização, Súmula 331 TST)
Ulterior (superveniente)	Formado após distribuição (ex: sucessão processual, falecimento)

Litisconsórcio multitudinário (art. 113, §§1º-2º CPC):

- Quando número de litigantes é muito grande e dificulta o processo → cabível fracionamento
- **Apenas litisconsórcio facultativo** pode ser fracionado → nunca o necessário
- Juiz pode determinar de ofício, ou réu pode requerer
- **Exceção:** matéria unicamente de direito = não há fracionamento (não há fatos individuais a apurar)

Reflexos processuais:

Regra	Fundamenta
Litisconsortes são litigantes distintos	Art. 117 CPC
Devem ser intimados TODOS	Art. 118 CPC — invalida intimações parciais
Defesa apresentada por 1 aproveita aos demais	Art. 844, §4º CLT
Recurso de 1 aproveita aos outros (unitário sempre; facultativo = se interesses não forem distintos)	Art. 1.005 CPC
Prazo em dobro para procuradores diferentes = INAPLICÁVEL no trabalho	OJ 310 SDI-1 TST

BLOCO 3 — Representação da Massa Falida / Recuperação Judicial

Massa falida: representada pelo **administrador judicial Empresa em recuperação judicial**: representada pela própria devedora, com supervisão do administrador judicial

- Não é sócio, não é diretor → **administrador judicial**

BLOCO 4 — Ministério Público do Trabalho

NATUREZA: Instituição permanente, essencial à Justiça.

PAPEL PRINCIPAL: fiscal da lei

- Defende ordem jurídica e social
- Atua como **custos legis** (não como parte principal)
- Intervém em ações civis públicas trabalhistas
- Para proteção de **interesses difusos/coletivos**, vítimas vulneráveis ou interesse público

PEGADINHA CANÔNICA:

- MP trabalhista NÃO substitui o trabalhador lesado (não é advogado do reclamante)
- MP não é parte, é fiscal da legalidade

Quem mais tem legitimação extraordinária na JT:

- Ministério Público do Trabalho
- Sindicatos (art. 8º, III CF/88 + art. 82 CDC)
- Associações (art. 82 CDC, 1 ano de pré-constituição)

QUEM É QUEM — Chefia de unidades trabalhistas

Órgão	Chefe	Nomeado por	Artigo
Secretaria da Vara	Diretor de Secretaria	Juiz do Trabalho (Presidente da Junta)	art. 710 CLT
Secretaria do TRT	Diretor de Secretaria	Presidente do Tribunal	art. 718 CLT
Distribuidor	Servidor das varas/tribunal	Presidente do Tribunal	art. 715 CLT

QUOTE FINAL PARA FIXAR

"Se você errar substituição por sucessão, é pegadinha. Se errar assistência por justiça gratuita, é pegadinha. Se disser que MP defende trabalhador, é pegadinha. Todos os pontos estão aqui."

BIZU DO PROFESSOR — Regras de sobrevivência na banca

Serviços Auxiliares

- Diretor de secretaria da vara = **juiz do trabalho** nomeia
- Diretor de secretaria do tribunal = **presidente do TRT** nomeia
- Secretaria do tribunal mantém **fichário de jurisprudência** para consulta pública

Distribuidor:

- Mantém **2 fichários**: reclamantes + reclamados, ambos alfabéticos
- Designado pelo **Presidente do TRT**

Oficiais de Justiça:

- Prazo regra = **9 dias** para cumprir mandado
- Prazo avaliação = **10 dias** (art. 888 CLT)
- TRT pode cometer a **qualquer oficial** os atos de execução do tribunal
- Falta/impedimento = diretor da vara atribui a **qualquer serventuário**
- Oficial de Justiça ad hoc = **não tem vínculo empregatício** (OJ 164 SDI-1 TST)

Corregedor-geral:

- Decide reclamações contra atos do TRT/presidentes (quando não há recurso específico)
- Das decisões → agravo regimental para **pleno**
- **Não integra turmas, não relata, não revisa**
- Pode votar em:
 - Sessões do pleno

- Incidente de inconstitucionalidade
 - Processos administrativos
 - Processos vinculados (se visto antes da posse na corregedoria)
-

Partes — Regra de Ouro da Banca

Representação do menor de 18 anos (ordem sucessiva):

1. Representantes legais
2. MPT
3. Sindicato
4. MP estadual
5. Curador nomeado pelo juiz

Regra de audiência:

- Presença obrigatória das partes, **EXCETO:**
 - Reclamatórias plúrimas e ações de cumprimento → representado pelo sindicato
 - Empregador → gerente/preposto com conhecimento dos fatos (reforma 2017: **não precisa ser empregado**)
 - Empregado → sindicato ou empregado da mesma profissão (por doença/fator poderoso)

REGRA DE OURO:

Ajuizado inventário, a ação trabalhista será suspensa até a nomeação do inventariante.

Estado e Município não têm legitimidade para recorrer em nome de autarquias com personalidade jurídica própria.

Jus Postulandi — O que cai MUITO

Aplica-se:

- Varas do Trabalho
- TRT

NÃO se aplica (Súmula 425 TST):

- Recursos do TST
- Ação rescisória
- Ação cautelar
- Mandado de segurança
- Embargos de terceiro
- Recursos de peritos e depositários
- Relações de trabalho (majoritária)

- Extrapola a seara trabalhista
- Homologação de acordo extrajudicial (art. 855-B CLT) → obrigatório advogado, não pode advogado comum, pode advogado do sindicato

Dissídio coletivo: advogado facultativo

ADI 5766 (STF): honorários periciais e advocatícios contra beneficiário de justiça gratuita = **INCONSTITUCIONAIS**. Não pode usar créditos trabalhistas para pagar honorários.

Substituição Processual

Sindicato: independe de autorização (nem procuração) **Associações:** necessidade de autorização expressa (individual ou assembleia) **MP:** direitos individuais homogêneos

NOVIDADE — Lei 13.806/2019:

- Cooperativas podem agir como **substitutas processuais** dos associados
 - Requisitos:
 - Previsão no estatuto
 - Autorização expressa do associado OU assembleia geral
-

Benefício da Justiça Gratuita (Reforma Trabalhista)

Regra geral:

- Miserabilidade do trabalhador OU do empregador
- Juiz pode conceder de ofício se $\leq 40\%$ do teto RGPS
- Acima: necessidade de comprovação de insuficiência de recursos

Pontos canônicos:

- Requerido em **qualquer instância** (até fase recursal)
- Para assistido pelo sindicato OU advogado particular
- Necessita procuração com **poderes específicos** para declarar hipossuficiência
- **NÃO isenta:**
 - Multa por litigância de má-fé
 - Honorários advocatícios
 - Depósito recursal (para empregador)

Indeferimento: relator fixa prazo para preparo

Litisconsórcio — Pecados Mortais

Pecado nº 1: Achar que prazo em dobro para procuradores diferentes funciona no trabalho. **NÃO FUNCIONA** (OJ 310 SDI-1 TST)

Pecado nº 2: Achar que sindicato precisa citar todos os substituídos em ação rescisória. **NÃO PRECISA** (Súmula 406 TST)

Pecado nº 3: Achar que litisconsórcio necessário ativo existe no trabalho. **NÃO EXISTE** (viola art. 5º, XXXV CF)

Pecado nº 4: Achar que fracionamento de litisconsórcio multitudinário vale para litisconsórcio necessário. **SÓ VALE PARA FACULTATIVO**

Litigância de Má-fé (Reforma Trabalhista)

Quem pode ser condenado:

- Reclamante
- Reclamado
- Interveniente

Penalidades:

- Multa de 1 a 10% do valor corrigido da causa
- Indenização por prejuízos
- Honorários
- Despesas processuais

Modalidades:

- De ofício ou a requerimento
- Duas ou mais partes: proporcional ao interesse
- Coligantes: responsabilidade solidária
- Valor da causa irrisório/inestimável: até 2x teto RGPS
- Se impossível mensurar: arbitramento ou procedimento comum nos próprios autos
- Execução nos próprios autos

Bônus: Testemunha que alterar/omitir intencionalmente verdade dos fatos → pode receber multa também

Amicus Curiae

- Aplica-se ao processo do trabalho (IN nº 39 do TST)
-

Súmulas e Orientações Jurisprudenciais do TST — PARA DECORAR

Jus postulandi:

- Súmula 425: Limita-se a Varas e TRTs. Não alcança ação rescisória, cautelar, MS, recursos do TST.

Justiça gratuita:

- OJ SDI-1 269: Pode ser requerida em qualquer tempo/grau. Na fase recursal, requerida no prazo do recurso. Indeferida, relator fixa prazo para preparo.
- Súmula 463: Pessoa natural = declaração simples de hipossuficiência (com procuração específica). Pessoa jurídica = demonstração cabal da impossibilidade.

Litisconsórcio:

- OJ SDI-1 310: Prazo em dobro para procuradores diferentes = **INAPLICÁVEL** ao processo do trabalho.
- Súmula 406: Ação rescisória = litisconsórcio necessário no polo passivo, facultativo no ativo. Sindicato réu na rescisória dispensa citação de substituídos.

Substituição processual:

- Súmula 286: Sindicato pode propor ação de cumprimento para acordo/convenção coletiva.
- OJ SDI-1 121: Sindicato tem legitimidade para diferença de adicional de insalubridade.
- OJ SDI-1 359: Ação movida por sindicato interrompe prescrição, ainda que ilegítimo.

Assistência:

- Súmula 82: Assistência simples/adesiva só se demonstrar **interesse jurídico**, não econômico.

Agora sim. Aula completa: conteúdo + pegadinhas + bizu da banca.

Tarefa 7 — Teoria Pura. Quando terminar, avisa.